617

协议编号：QS2023272

出具担保协议书

(2021 版)

（批量担保业务适用）

甲　　方：宝鸡市中小企业融资担保有限公司

统一社会信用代码：91610303786983992D

法定代表人：刘辉

乙　　方：李新权　孙亚娟

统一社会信用代码/身份证号：610323196906250914　610323197102010944

法定代表人：

乙方请求甲方为其融资或其他经济责任提供担保。甲方同意为乙方提供担保，双方依据国家相关法律法规，本着诚实、信用、公平、公正的原则，协商一致达成如下协议：

第一条　出具担保的主债权

甲方出具担保的主债权即乙方与债权人 陕西岐山长银村镇银行 签订的 2021年长银村镇贰佰贰拾号《借款合同》（下称“主债权合同”）项下的债务。主债权本金金额为（或最高为）¥ 500000.0 元（大写：叁拾万元整），期限 24 个月，自 2021 年 8 月 10 日起至 2023 年 8 月 10 日止（具体以主债权合同约定为准）。

第二条　担保方式及期限

甲方为乙方提供担保的方式及期限，以甲方与债权人签订的 XYZX2020001 号《“县域振兴批量贷”业务合同》及甲方就乙方融资与债权人签订的担保合同或向债权人出具的担保承诺函、放款通知书等（无论其名称如何）为准。

第三条　担保费

1、乙方应按甲方出具担保的主债权金额和期限向甲方交纳担保费，年担保费率为 0.8% 。

2、对于单笔担保的，担保费=主债权金额×0.8% ×贷款天数/365。对于最高额担保的，担保费=授信金额×0.8% ×授信天数/365。

3、担保费应于甲方的担保责任形成之前一次性交纳。

4、担保费一经收取，不予退还。

第四条　乙方的承诺与保证

1、乙方承诺随时或定期向甲方报送反映其生产经营情况、债权债务情况、借款使用情况、项目进度情况等财务报表及文件资料，并保证所提供的资料真实、准确、完整、有效。

2、乙方承诺按期履行甲方所担保的主债权。

3、乙方同意提供甲方认可的反担保措施，并另行签订相应的反担保合同。

4、当债权人按照相关约定向甲方索偿时，甲方无需征得乙方同意即可为乙方代偿。该代偿行为不受乙方与债权人之间主债权合同及其附属合同纠纷的影响，乙方不得就甲方的代偿行为提出异议。

5、甲方为乙方代偿多笔债务（包括但不限于本协议项下的代偿），乙方部分清偿的，由甲方确定清偿顺序。

6、甲方有权依据有关法律规定或其他规范性文件的规定或金融监管机构的要求，将有关本合同的信息和其他相关信息提供给中国人民银行个人信用信息基础数据库、企业信用信息基础数据库和其他依法设立的信用数据库，供具有适当资格的机构或个人查询和使用，甲方也有权为本合同的订立和履行之目的，通过中国人民银行个人信用信息基础数据库、企业信用信息基础数据库和其他依法设立的信用数据库查询借款人和担保人的相关信息。

第五条　违约责任

1、乙方未按主债权合同及本协议约定履行义务的，即构成乙方对甲方的违约，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

2、甲方发生代偿后有权向乙方及其他反担保人（物）追偿。甲方有权向合作机构、政府部门等相关单位或通过媒体公告乙方的违约行为。

3、甲方发生代偿的，代偿资金利息损失（代偿资金利息损失以代偿的全部债务为基数，从代偿之次日起按年利率全国银行间同业拆借中心公布的代偿日一年期市场报价利率（LPR）加200BP点计算）及追偿费用（包括但不限于交通费、诉讼费、律师费等）由乙方承担。

4、无论是否由于乙方过错，导致债权人提前要求甲方履行代偿责任，甲方代偿后均有权按本协议之约定进行追偿。

第六条　通知与送达

1、 双方的联系信息如下:

联系信息	甲方	乙方
联系人姓名	杨娟娟	李新权
联系人电话	0917-3135560	13891712781
通讯地址	宝鸡市金台区金台大道17号	汉山县蔡家坡镇西宝中线山子呈村

2、上述双方预留的通讯地址系双方送达各类通知、协议等文件以及发生纠纷时相关文件及法律文书的送达地址。

3、本协议约定的送达地址的适用范围包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序，法院可直接通过邮寄或其他方式向双方预留的地址送达法律文书。

4、任何一方的送达地址变更的，应在变更当日书面通知对方。

5、因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院或仲裁机构（若争议已进入司法程序）、拒收或指定的接收人拒绝签收等原因，导致相关文件或法律文书未能被该方实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

6、双方一致同意采用传真、电子邮箱、移动通讯等能够确认对方收悉的方式送达，产生与上述地址送达的同样法律效果。采用传真、电子邮箱、移动通讯等方式送达的，发送之日即为送达之日。

7、本条约定的送达条款属于本合同中独立存在的有关有效送达地址的确认和解决争议方法的条款，本协议及本协议其他条款的效力不影响本条的效力，双方均须依协议约定承担有效送达的法律后果。任何一方变更其联系方式或地址应及时书面通知另一方，否则另一方仍有权将变更前的联系方式或地址视为有效。

第七条　争议的解决

甲乙双方履行本协议发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成，双方约定由甲方所在地人民法院管辖。

第八条 其他约定事项

/。

第九条 附则

1、本协议为双方担保关系的基础协议，由本协议产生的反担保合同等均为本协议的附属合同。本协议独立于主债权合同及其附属合同，不因主债权合同及其附属合同的无效而无效。

2、本协议自甲乙双方签名或盖章后成立，自甲方就乙方融资与债权人担保关系确立之日起生效。本协议未尽事宜，甲乙双方可协商达成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3、对于最高额担保的，如果乙方对甲方担保债务之任何一笔到期未能清偿或造成甲方代偿的，甲方有权中止执行本协议。

4、本协议一式贰份，甲方壹份、乙方壹份。

第十条 特别提示

双方对本协议以及本协议所涉及到的相关合同、协议等所有条款及有关词语解释的含义都充分了解并认识一致。双方在此确认和承诺，签署行为本身即意味着无条件确认合同内容，不持任何异议。

（以下无正文）

（本页无正文，系协议签署页）

甲方（盖章）：

法定代表人（负责人）或代理人：刘辉

2024年 9 月 14 日

乙方（企业）：

法定代表人（负责人）或代理人：

年　　月　　日

乙方（自然人）：王新权　孙亚娟

身份证号：610323196906250914　610323197102010944

2024 年 9 月 14 日

姓名 李新权

性别 男 民族 汉

出生 1969 年 6 月 25 日

住址 陕西省岐山县蔡家坡镇西宝中线岐星村十四组92号

公民身份号码 610323196906250914

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 岐山县公安局

有效期限 2013.06.25-2033.06.25

姓 名 孙亚娟

性 别 女 民 族 汉

出 生 1971 年 2 月 1 日

住 址 陕西省岐山县蔡家坡镇西宝中线岐星村十四组092号

公民身份号码 610323197102010944

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 岐山县公安局

有效期限 2007.10.22-2027.10.22

结婚证

[93] 宝陽婚 字第 52 号

李新权（69年6月25日出生）
和孙亚娟（71年2月1日出生）
申请结婚，经审查符合《中华人民共和国婚姻法》关于结婚的规定，准予登记，发给此证。

再有自无效

持证人：李新权（男、女）

发证机关：

发证日期：九三年 月 日

统一社会信用代码

91610323MA6XKBTB1H

营业执照

（副 本）（1-1）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　陕西华硕建基建筑工程有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人独资)

法定代表人　李新权

经营范围　一般项目：承接总公司工程建设业务；对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；房屋拆迁服务；家具安装和维修服务；体育场地设施工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；建设工程施工；建筑智能化系统设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；消防设施工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；燃气燃烧器具安装、维修；人防工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

注册资本　叁仟万元人民币

成立日期　2021年03月02日

营业期限　长期

住　　所　陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇西五路南段秦星工业园热电厂北门

与原件核对一致

再复印无效

登记机关

2021年　1月　1日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn/

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局

623